

CASO PARA JUICIO SIMULADO
Metalúrgica del Pacífico SpA / Envases del Sur Ltda.
CASO N.º 1

1.º Juzgado Civil de Playa Ancha

Expediente: C-1842-2026

Materia: _____

Destinatarios: Estudiantes de Derecho UPLA.

Carácter del caso: Los antecedentes se presentan de forma deliberadamente neutral. No se identifica la acción, excepción o pretensión que deberá formular cada parte.

I. ANTECEDENTES

El día 10 de marzo de 2026, Metalúrgica del Pacífico SpA, representada por don Rodrigo Salinas Muñoz, y Envases del Sur Ltda., representada por doña Claudia Fuentes Rojas, celebraron un contrato relativo a una máquina industrial modelo MP-4000, destinada a la fabricación de envases de aluminio.

El precio convenido fue de \$80.000.000. Se acordó que \$30.000.000 serían pagados al momento de celebrar el contrato y que los \$50.000.000 restantes serían pagados una vez que la máquina fuese entregada, instalada y puesta en funcionamiento.

Metalúrgica del Pacífico SpA debía entregar, instalar y poner en funcionamiento la máquina dentro de un plazo de 60 días corridos contado desde la celebración del contrato.

Envases del Sur Ltda. debía proporcionar las condiciones necesarias para la instalación y funcionamiento de la máquina, de acuerdo con las especificaciones técnicas que habían sido informadas por Metalúrgica del Pacífico SpA.

El contrato contempló además una estipulación según la cual el incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes produciría las consecuencias contractuales que correspondieran conforme al propio contrato y al ordenamiento jurídico.

II. HECHOS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

11 de marzo de 2026. Envases del Sur Ltda. efectuó una transferencia bancaria por \$30.000.000 a Metalúrgica del Pacífico SpA. En la glosa se indicó: "Anticipo máquina MP-4000 – contrato 10/03/2026".

12 de marzo de 2026. Rodrigo Salinas, gerente general de Metalúrgica, envió un correo a Claudia Fuentes señalando que la máquina requería conexión trifásica de 380V y un tablero con capacidad mínima de 100A. Claudia Fuentes respondió que la planta contaba con conexión trifásica y solicitó que un técnico revisara las instalaciones antes de efectuar la instalación definitiva.

5 de mayo de 2026. Felipe Contreras, ingeniero eléctrico de Metalúrgica, inspeccionó las instalaciones de Envases del Sur. En su informe dejó constancia de que el tablero destinado a la máquina tenía una capacidad de 80A y recomendó efectuar una modificación antes de poner en funcionamiento la máquina.

8 de mayo de 2026. Metalúrgica entregó materialmente la máquina a Envases del Sur. Al momento de la entrega, la máquina no estaba instalada, no se habían efectuado pruebas de funcionamiento y se dejó constancia de que faltaba el módulo de control MC-4. Envases del Sur recibió materialmente la máquina, pero dejó constancia de que no otorgaba conformidad respecto del cumplimiento íntegro del contrato.

15 de mayo de 2026. Claudia Fuentes comunicó por correo electrónico que Envases del Sur no efectuaría el pago de los \$50.000.000 restantes mientras no se completara la instalación y se realizaran las pruebas de funcionamiento correspondientes.

18 de mayo de 2026. Rodrigo Salinas respondió que Metalúrgica no continuaría ejecutando trabajos mientras Envases del Sur no cumpliera con el pago de los \$50.000.000 pendientes. Agregó que las condiciones eléctricas de la planta requerían modificaciones.

21 de mayo de 2026. Electricidad Industrial Valparaíso Ltda. emitió una cotización a nombre de Envases del Sur por \$4.800.000, correspondiente a trabajos de modificación del tablero eléctrico, instalación de protecciones y mano de obra y pruebas.

30 de mayo de 2026. Metalúrgica del Pacífico SpA envió a Envases del Sur una carta certificada en la que dejó constancia de la controversia existente respecto de las obligaciones pendientes y de la intención de hacer valer judicialmente los derechos que la empresa considera corresponderle. La máquina quedó disponible para ser retirada previa coordinación.

Desde entonces, la máquina permanece sin ser puesta en funcionamiento y el saldo de \$50.000.000 no ha sido pagado.

III. SITUACIÓN ACTUAL

Las partes mantienen posiciones contrapuestas respecto de la ejecución del contrato. Metalúrgica sostiene que existían condiciones de la planta que impedían completar los trabajos y que el pago del saldo constituía una obligación pendiente de Envases del Sur. Envases del Sur sostiene que la máquina no fue entregada en las condiciones convenidas y que, por ello, el saldo no debía ser pagado mientras las prestaciones pendientes no fueran ejecutadas.

El expediente queda a disposición del tribunal para que, a partir de los hechos acreditados y de la prueba rendida, se determine jurídicamente la situación planteada.

IV. MEDIOS DE PRUEBA

A. PRUEBA DOCUMENTAL

Los siguientes documentos forman parte de la carpeta documental del ejercicio. Se reproducen en su formato textual para efectos de la simulación.

DOCUMENTO N.º 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

Valparaíso, 10 de marzo de 2026

METALÚRGICA DEL PACÍFICO SpA, RUT N.º 76.XXX.XXX-X, representada por don Rodrigo Salinas Muñoz, y ENVASES DEL SUR Ltda., RUT N.º 77.XXX.XXX-X, representada por doña Claudia Fuentes Rojas, acuerdan celebrar el siguiente contrato:

Primero: Metalúrgica del Pacífico SpA vende a Envases del Sur Ltda. una máquina industrial modelo MP-4000, destinada a la fabricación de envases de aluminio.

Segundo: El precio asciende a \$80.000.000, pagadero de la siguiente forma: a) \$30.000.000 al suscribirse el contrato; y b) \$50.000.000 una vez entregada, instalada y puesta en funcionamiento la máquina.

Tercero: Metalúrgica del Pacífico SpA se obliga a entregar, instalar y poner en funcionamiento la máquina dentro de 60 días corridos desde la celebración del contrato.

Cuarto: Envases del Sur Ltda. deberá proporcionar las condiciones necesarias para la instalación y funcionamiento de la máquina, de acuerdo con las especificaciones técnicas previamente informadas por la vendedora.

Quinto: El incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes facultará a la parte diligente para solicitar las consecuencias contractuales que correspondan, incluida la indemnización de perjuicios cuando proceda.

Firman:

Rodrigo Salinas Muñoz – Gerente General – Metalúrgica del Pacífico SpA

Claudia Fuentes Rojas – Gerente General – Envases del Sur Ltda.

DOCUMENTO N.º 2

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

BancoEstado

Fecha: 11 de marzo de 2026

Ordenante: Envases del Sur Ltda.

Cuenta destino: Metalúrgica del Pacífico SpA

Monto: \$30.000.000

Fecha de operación: 11/03/2026

Concepto: Anticipo máquina MP-4000 – contrato 10/03/2026

Estado: Transferencia realizada exitosamente.

DOCUMENTO N.º 3

CORREO ELECTRÓNICO

Fecha: 12 de marzo de 2026

De: Rodrigo Salinas

Para: Claudia Fuentes

Asunto: Especificaciones instalación MP-4000

Claudia:

Según lo conversado, la MP-4000 requiere conexión trifásica de 380V y tablero con capacidad mínima de 100A.

Te agradeceré confirmar que la planta cuenta con dichas condiciones para efectos de programar la instalación.

Saludos,
Rodrigo Salinas

Respuesta de Claudia Fuentes - 12/03/2026, 16:42 hrs.

Rodrigo:

Confirmando que la planta cuenta con conexión trifásica. De todos modos, agradeceremos que su técnico revise las instalaciones antes de efectuar la instalación definitiva.

Saludos,
Claudia

DOCUMENTO N.º 4

INFORME TÉCNICO

METALÚRGICA DEL PACÍFICO SpA
Informe de inspección eléctrica

Fecha: 5 de mayo de 2026

Profesional responsable: Felipe Contreras, Ingeniero Eléctrico

Planta inspeccionada: Envases del Sur Ltda.

Observaciones:

1. La planta cuenta con conexión eléctrica trifásica.
2. El tablero destinado a la máquina MP-4000 presenta una capacidad de 80A.
3. La especificación técnica de la máquina recomienda una capacidad mínima de 100A.
4. Se recomienda efectuar modificación del tablero antes de poner en funcionamiento la máquina.

Conclusión: La instalación eléctrica existente requiere adecuaciones para la operación segura de la máquina MP-4000.

Felipe Contreras
Ingeniero Eléctrico
Metalúrgica del Pacífico SpA

DOCUMENTO N.º 5

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Valparaíso, 8 de mayo de 2026

En la ciudad de Valparaíso, a 8 de mayo de 2026, Metalúrgica del Pacífico SpA hace entrega a Envases del Sur Ltda. de la máquina industrial MP-4000.

Observaciones:

- Máquina recibida materialmente.
- Máquina no instalada.
- Prueba de funcionamiento pendiente.
- Se deja constancia de que falta módulo de control MC-4.

Observación de Envases del Sur Ltda.:

“Se recibe materialmente la máquina, sin conformidad respecto del cumplimiento íntegro del contrato.”

Por Metalúrgica del Pacífico SpA:
Sebastián Vargas – Encargado de Logística

Por Envases del Sur Ltda.:
Marcela Rojas – Jefa de Producción

DOCUMENTO N.º 6

CORREO ELECTRÓNICO

Fecha: 15 de mayo de 2026

De: Claudia Fuentes

Para: Rodrigo Salinas

Asunto: Pago saldo MP-4000

Rodrigo:

Como consta en el acta de entrega, la máquina aún no ha sido instalada ni puesta en funcionamiento y falta el módulo MC-4.

Por esta razón, no procederemos al pago del saldo de \$50.000.000 mientras no se complete la instalación y se realicen las pruebas de funcionamiento correspondientes.

Quedamos atentos a la fecha en que se completarán dichos trabajos.

Saludos,
Claudia Fuentes
Gerente General
Envases del Sur Ltda.

DOCUMENTO N.º 7

CORREO ELECTRÓNICO

Fecha: 18 de mayo de 2026
De: Rodrigo Salinas
Para: Claudia Fuentes
Asunto: RE: Pago saldo MP-4000

Claudia:

Hemos tomado conocimiento de su decisión de no pagar el saldo pendiente.

La máquina se encuentra entregada y disponible para su instalación. Sin embargo, Metalúrgica no continuará ejecutando trabajos mientras Envases del Sur no cumpla con el pago de los \$50.000.000 pendientes.

Adicionalmente, las condiciones eléctricas de la planta requieren modificaciones, según el informe técnico enviado anteriormente.

Saludos,
Rodrigo Salinas

DOCUMENTO N.º 8

COTIZACIÓN

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL VALPARAÍSO Ltda.
Cotización N.º 4587

Fecha: 21 de mayo de 2026
Cliente: Envases del Sur Ltda.

Trabajo Valor
Modificación tablero eléctrico 100A \$2.900.000
Instalación protecciones eléctricas \$1.100.000
Mano de obra y pruebas \$800.000
TOTAL \$4.800.000

Validez de la cotización: 15 días.

Observación: Los trabajos indicados permitirían adecuar la instalación eléctrica para la operación de maquinaria industrial de hasta 100A.

Electricidad Industrial Valparaíso Ltda.

DOCUMENTO N.º 9

CARTA CERTIFICADA

Valparaíso, 30 de mayo de 2026

Señores
Envases del Sur Ltda.
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, Metalúrgica del Pacífico SpA comunica formalmente que considera incumplidas las obligaciones pendientes derivadas del contrato de compraventa celebrado el 10 de marzo de 2026, atendida la falta de pago del saldo de \$50.000.000 y las circunstancias relativas a la instalación de la máquina MP-4000.

En consecuencia, hacemos presente nuestra intención de hacer valer judicialmente los derechos que estimamos corresponder.

La máquina se encuentra disponible para ser retirada por su empresa previa coordinación.

Sin otro particular,

Rodrigo Salinas Muñoz
Gerente General
Metalúrgica del Pacífico SpA

B. PRUEBA TESTIMONIAL

La siguiente nómina identifica expresamente la parte que ofrece a cada testigo.

Testigo N.º 1

Parte que lo presenta: METALÚRGICA DEL PACÍFICO SpA

Nombre: Felipe Contreras

Edad: 42 años

Profesión: Ingeniero eléctrico

Ocupación: Ingeniero de proyectos de Metalúrgica del Pacífico SpA

Conocimiento de los hechos: Realizó la inspección de las instalaciones eléctricas de Envases del Sur el 5 de mayo de 2026. Tiene conocimiento directo de las condiciones que encontró, de las especificaciones técnicas de la máquina y de las modificaciones que estimó necesarias para su funcionamiento.

Testigo N.º 2

Parte que lo presenta: METALÚRGICA DEL PACÍFICO SpA

Nombre: Sebastián Vargas

Edad: 45 años

Profesión: Administrador de empresas

Ocupación: Encargado de logística de Metalúrgica del Pacífico SpA

Conocimiento de los hechos: Coordinó el despacho de la máquina y estuvo presente en la entrega del 8 de mayo de 2026. Tiene conocimiento directo de los elementos entregados, del estado de la máquina y de las circunstancias en que fue recibida.

Testigo N.º 3

Parte que lo presenta: ENVASES DEL SUR Ltda.

Nombre: Marcela Rojas

Edad: 38 años

Profesión: Ingeniera en ejecución industrial

Ocupación: Jefa de producción de Envases del Sur Ltda.

Conocimiento de los hechos: Estuvo presente en la recepción de la máquina el 8 de mayo de 2026 y participó en conversaciones posteriores con técnicos de Metalúrgica. Tiene conocimiento directo del estado en que fue recibida, de la ausencia del módulo MC-4 y de las conversaciones sobre instalación y condiciones eléctricas.

Testigo N.º 4

Parte que lo presenta: ENVASES DEL SUR Ltda.

Nombre: Andrés Molina

Edad: 51 años

Profesión: Técnico electromecánico

Ocupación: Técnico independiente

Conocimiento de los hechos: Fue contratado por Envases del Sur para revisar la máquina y las instalaciones el 12 de mayo de 2026. No participó en la celebración del contrato ni mantiene relación laboral permanente con ninguna de las partes.

C. ABSOLUCIÓN DE POSICIONES

Se contempla la citación de Rodrigo Salinas Muñoz, gerente general de Metalúrgica del Pacífico SpA, para absolver posiciones respecto de hechos personales relacionados con la celebración, ejecución y cumplimiento del contrato.

Se contempla la citación de Claudia Fuentes Rojas, gerente general de Envases del Sur Ltda., para absolver posiciones respecto de hechos personales relacionados con la celebración, ejecución y cumplimiento del contrato.

V. INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO

Los estudiantes deberán utilizar los antecedentes anteriores para construir su respectiva teoría del caso, determinar los hechos que consideran relevantes, seleccionar los medios de prueba que estimen útiles y preparar interrogatorios y contraexámenes.

El expediente no entrega una calificación jurídica predeterminada de los hechos. Corresponde a cada parte determinar qué hechos pretende acreditar, qué consecuencias jurídicas sostiene que se siguen de ellos y cómo utilizará la prueba documental, testimonial y confesional.

La acción, excepción o pretensión que corresponda formular no se indica en este documento.